MATERIAL OFICIAL DE PREPARACIÓN

OPOSICIÓN: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera
TEMA 09 (Materias Comunes): El Municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones de términos municipales.
CONVOCATORIA: BOP de Sevilla nº 102 de 29 de mayo de 2026.

Tema 9. El Municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones de términos municipales

Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).

Bases Reguladoras: Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP de Sevilla) nº 102 de 29 de mayo de 2026.

Normativa principal de referencia: Constitución Española de 1978 (arts. 137, 140, 141 y 142); Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL); Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA); Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (RPDTEL); Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL); Estatuto de Autonomía para Andalucía (LO 2/2007, arts. 91 a 95); y jurisprudencia constitucional vinculante (SSTC 32/1981, 214/1989, 103/2013, 41/2016 y 154/2016).

---

1. El Municipio: concepto y elementos

1.1. Concepto constitucional y legal del Municipio

El Municipio constituye la célula primaria, básica e indispensable de la articulación territorial y democrática del Estado español. La **Constitución Española de 1978 (CE)** consagra al Municipio como una de las tres entidades que integran la estructura territorial del Estado, disponiendo en su **artículo 137** que:

> *"El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses."*

La garantía constitucional de la autonomía municipal se halla blindada en el **artículo 140 de la CE**:

> *"La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto."*

A nivel de la legislación básica estatal, el **artículo 1.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)** define al Municipio como:

> *"La entidad local básica de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades."*

Asimismo, el **artículo 11.1 de la LRBRL** reitera esta definición sustantiva, añadiendo que cada Municipio *«goza de personalidad jurídica propia y de plena capacidad para el cumplimiento de sus fines»*.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el **Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo - EAAnd)** dedica su Título III a la Organización Territorial y el Régimen Local, proclamando en su **artículo 91.1** que el Municipio es la entidad territorial básica de la Comunidad Autónoma, goza de autonomía para la satisfacción de los intereses de la colectividad y de personalidad jurídica plena. Este precepto estatutario se desarrolla ampliamente en la **Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)**, cuyo **artículo 8** reconoce al Municipio como la institución en que se organiza territorialmente el autogobierno del pueblo andaluz en el ámbito local, garantizando su suficiencia competencial y financiera.

1.2. Naturaleza jurídica y caracteres esenciales

De la regulación constitucional, estatutaria y legal se desprenden los caracteres dogmáticos que configuran la naturaleza del Municipio:

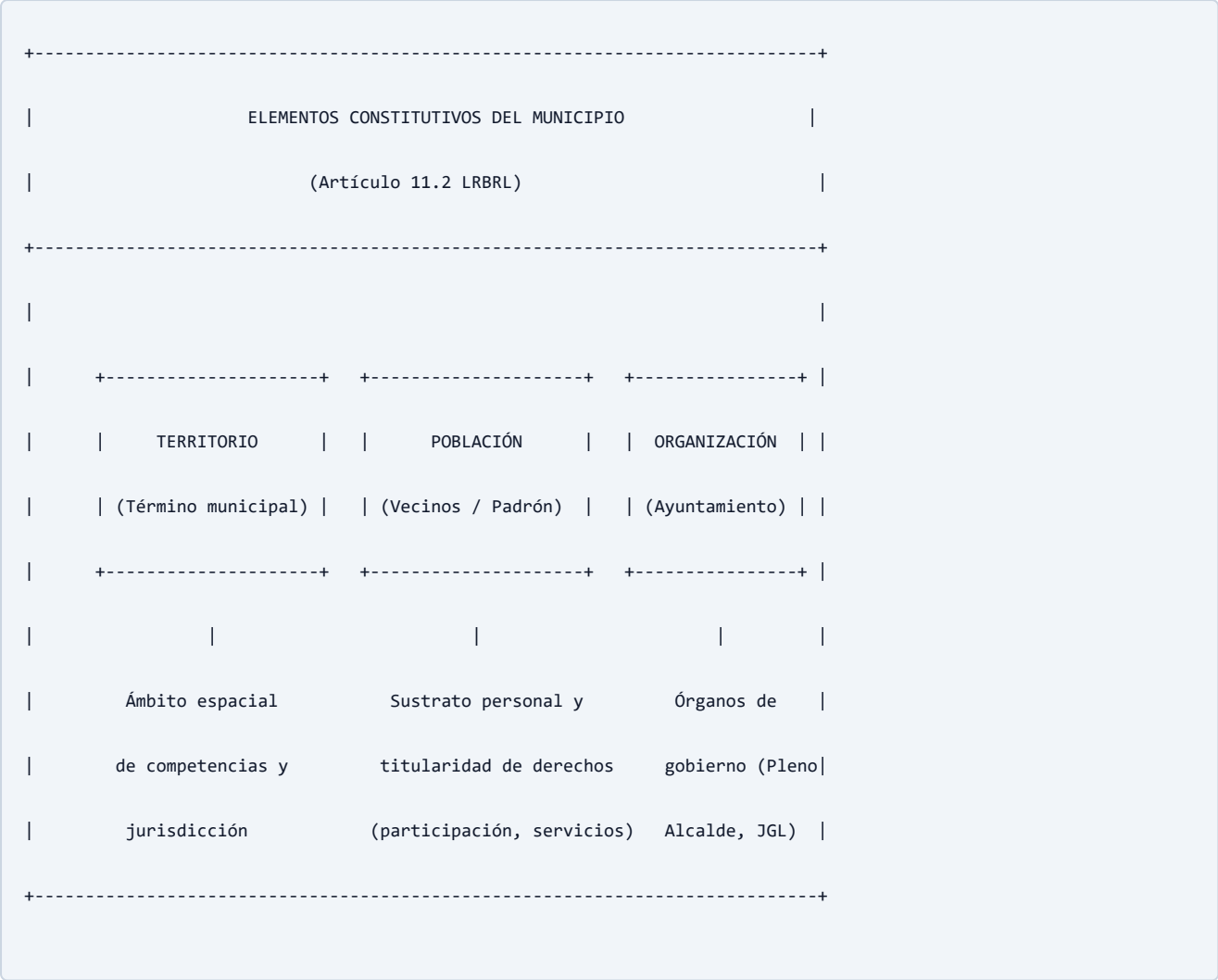
1. **Entidad local básica y primaria**: Es el escalón administrativo más próximo a la ciudadanía, donde se materializa de forma inmediata la convivencia cívica y la prestación de los servicios públicos esenciales para la vida cotidiana.
2. **Garantía institucional de la autonomía**: La autonomía municipal es una garantía constitucionalmente indisponible para el legislador ordinario. Conforme a la doctrina fundacional del Tribunal Constitucional fijada en la **STC 32/1981, de 28 de julio**, la autonomía local no es mera descentralización funcional ni soberanía política, sino un derecho de la comunidad a participar a través de órganos propios en el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen de forma privativa, requiriendo un núcleo reconocible de competencias efectivas y suficiencia de recursos financieros (**artículo 142 CE**).
3. **Personalidad jurídica plena y originaria**: Los Municipios no son delegaciones del Estado ni de las Comunidades Autónomas, sino entes territoriales con personalidad jurídica pública propia y única, que actúan con plena capacidad jurídica y de obrar en el tráfico jurídico público y privado.
4. **Carácter democrático-representativo**: La legitimidad de los órganos de gobierno municipal emana directamente de la soberanía popular a través de elecciones locales periódicas por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto (**artículo 140 CE** y **Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General - LOREG**).
5. **Titularidad de potestades públicas superiores**: El **artículo 4.1 de la LRBRL** atribuye a los Municipios, en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, potestades reglamentarias y de autoorganización; tributarias y financieras; de programación o planificación; expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes; de presunción de legitimidad y ejecutoriedad de sus actos; sancionadora; de ejecución forzosa y revisión de oficio; y prelaciones, preferencias e inembargabilidad de bienes y derechos en los términos de ley.

1.3. Los elementos constitutivos del Municipio

El **artículo 11.2 de la LRBRL** y el **artículo 3 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio (RPDTEL)** establecen de forma taxativa la tríada de elementos que integran inexcusablemente todo Municipio:

> *"Son elementos del Municipio el **territorio**, la **población** y la **organización**."*

La concurrencia simultánea de estos tres elementos es imprescindible para la existencia jurídica del Municipio: el territorio delimita físicamente el espacio de soberanía administrativa; la población personifica el sustrato humano y la titularidad de los derechos cívicos; y la organización articula los poderes públicos encargados de ejercer el gobierno y la gestión local.



A) El Territorio: El término municipal

El territorio del Municipio recibe la denominación técnica de **término municipal**. El **artículo 12.1 de la LRBRL** lo define como el territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias. Sus características y régimen de alteración se analizan con detalle en los epígrafes 2 y 3 de este tema.

B) La Población municipal y el Padrón de habitantes

La población del municipio está constituida por el conjunto de personas inscritas en el **Padrón municipal** (**artículo 15 de la LRBRL**). Conforme al marco legal vigente, toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año.

El estatuto jurídico del habitante gira en torno a conceptos técnicos precisos que son objeto frecuente de evaluación en pruebas selectivas:

1. **La condición de vecino**: Conforme al **artículo 15 de la LRBRL**, la condición de **vecino** se adquiere en el mismo momento de la inscripción en el Padrón municipal. Desaparecieron formalmente del ordenamiento jurídico las viejas figuras de *domiciliados* y *transeúntes* tras la reforma de la LRBRL operada por la **Ley 4/1996, de 10 de enero**, unificándose la condición personal en la figura única del vecino.
2. **Naturaleza del Padrón municipal (artículo 16 LRBRL)**:
3. Es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio.
4. Sus datos constituyen **prueba de la residencia** en el municipio y del domicilio habitual en el mismo.

5. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de **documento público y fehaciente** para todos los efectos administrativos.
6. La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón corresponde al **Ayuntamiento**, bajo la coordinación del **Instituto Nacional de Estadística (INE)**.
7. **Datos obligatorios de la inscripción padronal (artículo 16.2 LRBRL)**:
8. Nombre y apellidos.
9. Sexo.
10. Domicilio habitual.
11. Nacionalidad.
12. Lugar y fecha de nacimiento.
13. Número de Documento Nacional de Identidad o, tratándose de personas extranjeras, documento que lo sustituya (NIE, pasaporte o tarjeta de residencia).
14. Certificado o título escolar o académico que se posea.
15. Cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del Censo Electoral, siempre que se garantice el respeto a los derechos fundamentales.
16. **Inscripción de extranjeros y personas en situación de exclusión o sin hogar**:
17. La inscripción en el Padrón municipal es obligatoria para toda persona que resida habitualmente en el término, **con independencia de su situación administrativa o legal en España**.
18. Conforme a la **Resolución conjunta de 17 de febrero de 2020**, de la Presidencia del INE y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, **es legalmente posible y preceptivo empadronar a personas sin domicilio fijo o sin techo** (utilizando como referencia el centro de servicios sociales, un albergue municipal o un punto geográfico convenido), previo informe favorable de los Servicios Sociales Comunitarios que acredite que la persona reside efectivamente en el término municipal. Este aspecto es de capital relevancia técnica para los profesionales de la Educación Social municipal.
19. Las personas extranjeras no comunitarias sin autorización de residencia permanente deben **renovar su inscripción padronal cada dos (2) años** (**artículo 16.1 de la LRBRL**). El transcurso de dicho plazo sin renovación expresa determina la declaración de caducidad de la inscripción por el Ayuntamiento, previa audiencia del interesado.
20. **Derechos y deberes de los vecinos (artículo 18 LRBRL)**:
21. *Derechos*: Ser elector y elegible en los términos de la legislación electoral; participar en la gestión municipal conforme a las leyes; utilizar los servicios públicos municipales y acceder a los aprovechamientos comunales; ser informado y dirigir peticiones a la autoridad municipal; pedir la consulta popular en los términos del **artículo 71 de la LRBRL**; exigir la prestación y el establecimiento de los servicios mínimos obligatorios (**artículo 18.1.g LRBRL**).
22. *Deberes*: Contribuir mediante las prestaciones tributarias y personales legalmente previstas a las cargas municipales; inscribirse en el Padrón; respetar y cuidar los bienes e instalaciones públicas; cumplir las ordenanzas y bandos dictados por la autoridad municipal.

C) La Organización municipal

La organización del gobierno y la administración municipal descansa en el **Ayuntamiento** (**artículo 140 CE**). El régimen orgánico básico se diversifica en la LRBRL según el tamaño y régimen del municipio:

1. **Régimen Común (artículos 19 a 24 de la LRBRL)**: Aplicable a la inmensa mayoría de municipios españoles:
2. **Órganos necesarios en todos los Ayuntamientos**:

3. El **Alcalde**: Presidente de la Corporación, jefe del ejecutivo local y máxima autoridad administrativa (**artículo 21 LRBRL**).
4. Los **Tenientes de Alcalde**: Nombrados y revocados libremente por el Alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local o, donde esta no exista, de entre los Concejales. Sustituyen al Alcalde en casos de vacante, ausencia o enfermedad (**artículo 23.3 LRBRL**).
5. El **Pleno**: Integrado por todos los Concejales y presidido por el Alcalde. Es el órgano colegiado de máxima representación política, dotado de potestad normativa (aprobación de ordenanzas, reglamentos orgánicos y presupuestos), control y fiscalización de los órganos de gobierno, moción de censura y cuestión de confianza (**artículo 22 LRBRL**).
6. **Órganos necesarios según umbral de población**:
7. La **Junta de Gobierno Local**: Obligatoria en todos los municipios con población **superior a 5.000 habitantes** y en los de población inferior en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno. Se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior a **un tercio (1/3)** del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por el Alcalde (**artículo 23.1 LRBRL**).
8. Las **Comisiones Informativas** (u órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno): Obligatorias en municipios de **más de 5.000 habitantes** (y en los de menos si lo acuerda el Pleno o su reglamento orgánico).
9. La **Comisión Especial de Cuentas**: Obligatoria en **todos** los municipios sin excepción territorial ni demográfica (**artículo 116 LRBRL**), encargada de examinar e informar la Cuenta General del presupuesto.
10. La **Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones**: Obligatoria en municipios de gran población y potestativa en los demás.
11. **Régimen de Municipios de Gran Población (Título X de la LRBRL, arts. 121 a 138)**:
12. Introducido por la **Ley 57/2003, de 16 de diciembre**, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
13. Se aplica a municipios de más de **250.000 habitantes**; capitales de provincia de más de **175.000 habitantes**; capitales de provincia, autonómicas o sedes institucionales que superen los **75.000 habitantes** cuando así lo decidan las Asambleas Legislativas de las CCAA a iniciativa municipal; y municipios de más de **75.000 habitantes** con circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales previa ley autonómica.
14. En este régimen rige una separación rígida y parlamentarizada entre el Pleno (órgano estrictamente deliberativo y normativo) y la Junta de Gobierno Local (órgano colegiado ejecutivo con competencias resolutorias propias).
15. **Régimen de Concejo Abierto (artículo 29 LRBRL y artículo 140 CE)**:
16. Funciona en municipios con menos de **100 habitantes** y aquellos que tradicionalmente cuenten con este régimen singular.
17. El gobierno y la administración corresponden a un **Alcalde** y a una **Asamblea Vecinal** de la que forman parte todos los electores del municipio.

---

2. El término municipal: el problema de la planta municipal

2.1. Concepto y caracteres del término municipal

El **artículo 12.1 de la LRBRL** consagra la definición jurídica esencial del término municipal:

> *"El término municipal es el territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias."*

Por su parte, el **artículo 75 de la Ley 5/2010 (LAULA)** establece que el término municipal es el espacio geográfico delimitado sobre el que cada municipio de Andalucía ejerce las competencias que le son propias. El **artículo 2 del RPDTEL** concuerda literalmente con esta delimitación funcional y espacial.

De esta configuración legal se derivan una serie de caracteres jurídicos de inexcusable cumplimiento:

1. **Exclusividad territorial de la competencia**: Las competencias municipales se despliegan de forma plena y exclusiva sobre el espacio comprendido dentro de sus límites geográficos. La potestad tributaria, sancionadora y de policía de un Ayuntamiento concluye en la línea divisoria de su término municipal, salvo supuestos específicos de cooperación interadministrativa o mancomunación de servicios.
2. **Principio de pertenencia provincial única**: El **artículo 12.2 de la LRBRL** dispone de manera taxativa que:

> *"Cada municipio pertenecerá a una sola provincia."*

Este precepto impide de modo absoluto la existencia de términos municipales interprovinciales o fragmentados entre dos circunscripciones provinciales distintas, garantizando la congruencia del mapa provincial establecido en el **artículo 141 de la CE**.

1. **Continuidad territorial como principio general**: Conforme a la legislación básica y autonómica, el término municipal debe constituir preferentemente una unidad territorial continua. Aunque históricamente subsisten algunos enclaves territoriales aislados (*islas o enclaves* rodeados íntegramente por otro término municipal), las leyes modernas prohíben la creación de nuevos enclaves y promueven su supresión progresiva.

2.2. Deslinde y amojonamiento de términos municipales

El trazado perimetral de los términos municipales no es inmutable, pero goza de presunción de certeza y estabilidad registral. Las discrepancias o imprecisiones sobre los límites entre municipios contiguos se canalizan a través del procedimiento administrativo de **deslinde**.

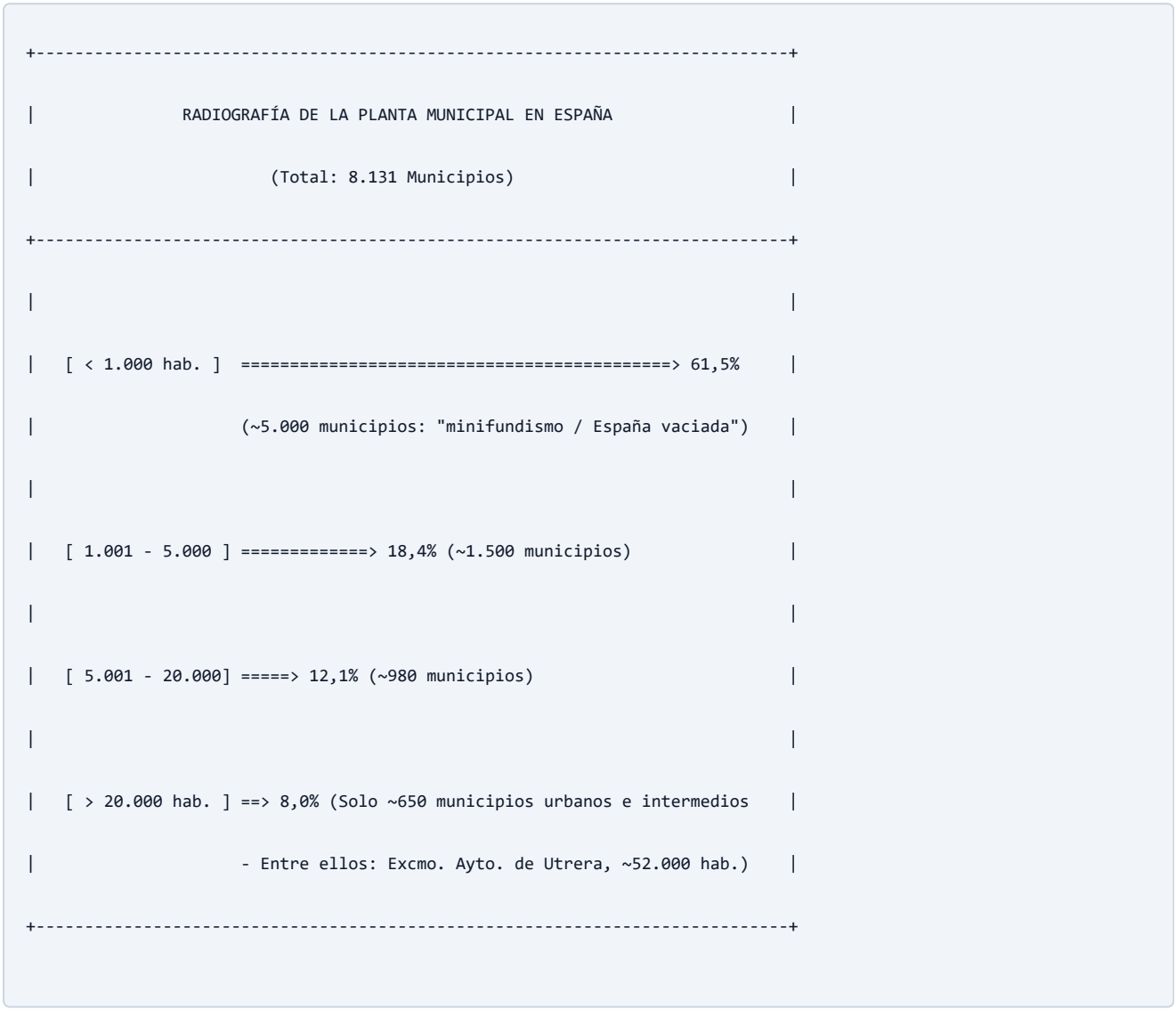
El marco normativo básico se recoge en el **artículo 14 de la LRBRL**, complementado por los **artículos 17 a 25 del RPDTEL** y desarrollado en Andalucía por los **artículos 99 a 105 de la LAULA**:

1. **Concepto**: El deslinde es el procedimiento administrativo mediante el cual se determina, fija, identifica y plasma cartográficamente sobre el terreno (mediante amojonamiento) la línea divisoria exacta entre dos o más términos municipales limítrofes.
2. **Iniciativa**: Puede incoarse de oficio por la Administración de la Junta de Andalucía (Consejería competente sobre régimen local) o a instancia de cualquiera de los Ayuntamientos interesados, por acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación.
3. **La Comisión de Deslinde**: Cada Ayuntamiento afectado nombra una comisión integrada por el Alcalde, tres Concejales, el Secretario de la Corporación y el perito municipal.
4. **Operaciones de campo y actas**:
5. Si existe **acuerdo** entre las comisiones municipales sobre la línea divisoria histórica, se levanta acta de conformidad y el acuerdo se ratifica por el Pleno de cada Ayuntamiento por **mayoría absoluta** del número legal de sus miembros (**artículo 47.2.b LRBRL**).
6. Si surge **desacuerdo o disconformidad** en todo o en parte del trazado, se levanta acta reflejando los puntos de discrepancia y las alegaciones técnicas y títulos jurídicos de cada Corporación.
7. **Resolución en Andalucía**:
8. Ante la falta de acuerdo entre los municipios, el expediente se remite a la Consejería competente en materia de Administración Local de la Junta de Andalucía.

9. Requiere preceptivamente el informe técnico del **Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)**.
10. Exige el **dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía** (**artículo 104 de la LAULA**).
11. La resolución definitiva se adopta mediante **Orden de la persona titular de la Consejería** con competencias sobre régimen local. Dicha resolución pone fin a la vía administrativa y es susceptible de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

2.3. El problema de la planta municipal en España: Atomización y viabilidad

El análisis del término municipal y de la organización local no puede prescindir del que constituye el mayor desafío estructural de la administración pública española: **el problema de la planta municipal**.



A) Dimensión del minifundismo municipal español

España cuenta en la actualidad con **8.131 municipios**. Esta cifra evidencia una acusada fragmentación espacial derivada de la división napoleónica heredada del siglo XIX:

- Más del **61%** de los municipios españoles (alrededor de 5.000 entidades) tienen una población inferior a **1.000 habitantes**.
- Más del **84%** de los municipios no alcanzan los **5.000 habitantes**.
- En términos territoriales y de residencia, más del **80% de la población** vive concentrada en apenas un **10% de los municipios** (municipios medianos y grandes urbes), mientras que un 90% de los municipios

sufren graves procesos de despoblación, envejecimiento y declive demográfico (fenómeno conocido como la *España vaciada* o desvertebrada).

B) La singularidad del mapa municipal andaluz

En contraste con la extrema atomización de comunidades como Castilla y León (con 2.248 municipios) o Cataluña (947 municipios), **Andalucía presenta una estructura municipal significativamente más equilibrada y concentrada**:

- Cuenta con **785 municipios** distribuidos en sus ocho provincias.
- Su término municipal medio es de **111,5 km²**, muy por encima de la media nacional (62,3 km²).
- La población media por municipio en Andalucía ronda los **11.000 habitantes**, frente a los aproximadamente 5.800 de media en el conjunto de España.
- No obstante, la planta andaluza convive con dos realidades contrapuestas:
- Por un lado, extensos términos latifundistas en el valle del Guadalquivir y campiñas (como **Utrera**, con 684,26 km²; Jerez de la Frontera, con 1.188 km²; Carmona o Écija), que integran importantes pedanías y núcleos diseminados.
- Por otro lado, comarcas de media y alta montaña (La Alpujarra granadina y almeriense, la Serranía de Ronda o la Sierra de Huelva) caracterizadas por municipios de reducido tamaño demográfico (inferiores a 1.000 habitantes) con graves dificultades de acceso a servicios públicos avanzados.

C) Causas y consecuencias del problema de la planta municipal

1. **Ineficiencia económica y deseconomías de escala**: Los pequeños municipios carecen de masa crítica de contribuyentes para sostener costes fijos de gestión administrativa, secretaría e intervención municipal, abastecimiento o tratamiento de residuos.
2. **Imposibilidad material de prestar los servicios mínimos del artículo 26 de la LRBRL**: Municipios con escasos cientos de habitantes se ven legalmente obligados a prestar servicios que desbordan por completo sus presupuestos y sus medios de personal.
3. **Dependencia y tutela administrativa**: Estos municipios operan en la práctica como entes tutelados por las Diputaciones Provinciales, sin autonomía de gestión real al depender de transferencias extraordinarias y asistencia técnica permanente.
4. **Resistencia identitaria e histórica a la fusión**: A diferencia de los países del norte y centro de Europa, en España existe un arraigado apego comunal, cultural y vecinal a la identidad municipal propia, lo que genera un rechazo frontal de la población local a cualquier tentativa de supresión o fusión forzosa de Ayuntamientos.

D) Intentos de racionalización y soluciones articuladas

Frente a la inviabilidad de las fusiones coercitivas, el ordenamiento jurídico ha desplegado distintas vías para paliar el problema de la planta:

1. **El modelo comparado europeo**: Países como Reino Unido, Dinamarca o Alemania acometieron profundas reformas legales en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI reduciendo drásticamente su número de municipios (Dinamarca pasó de 271 a 98 municipios en 2007; Alemania Occidental redujo sus municipios de más de 24.000 a unos 8.500 en los años setenta). En cambio, los países de raíz meridional-napoleónica (Francia, con más de 34.000 comunas, España e Italia) han mantenido su planta intacta, recurriendo a fórmulas de cooperación asociativa.
2. **El asociacionismo intermunicipal**:
3. **Mancomunidades de Municipios (artículo 44 LRBRL y artículos 62 a 74 LAULA)**: Entidades locales asociativas voluntarias constituidas por municipios limítrofes o próximos para la gestión común y

puesta en marcha de obras y servicios determinados (recogida de basura, depuración de aguas, protección civil, turismo).

4. **Consorcios locales**: Entes públicos asociativos integrados por distintas administraciones (municipios, diputaciones, Junta de Andalucía) y entidades privadas sin ánimo de lucro para fines de interés común.
5. **El papel vertebrador y asistencial de las Diputaciones Provinciales**:
6. Conforme al **artículo 36 de la LRBRL**, la Diputación Provincial garantiza el principio de solidaridad intermunicipal y la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal en todo el territorio provincial, especialmente en los municipios con población **inferior a 20.000 habitantes**.
7. Asume la asistencia técnica, jurídica y económica; la cooperación en obras y servicios municipales; la coordinación de servicios básicos en pequeños municipios; y la prestación subsidiaria de servicios cuando el municipio no pueda sostenerlos financieramente.
8. **La Ley 27/2013, de 27 de diciembre (LRSAL)**:
9. Modificó los **artículos 13 y concordantes de la LRBRL** estableciendo medidas de fomento expreso de la **fusión voluntaria de municipios** (incremento de la participación en tributos del Estado durante 5 años, prioridad en planes de obras, dispensa de servicios deficitarios y ordenación de personal).
10. Introdujo el principio de sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria como filtro infranqueable para la creación de nuevas entidades locales o el ejercicio de competencias no propias (**artículo 7.4 LRBRL**).

---

3. Alteraciones de términos municipales

3.1. Marco normativo y principios rectores

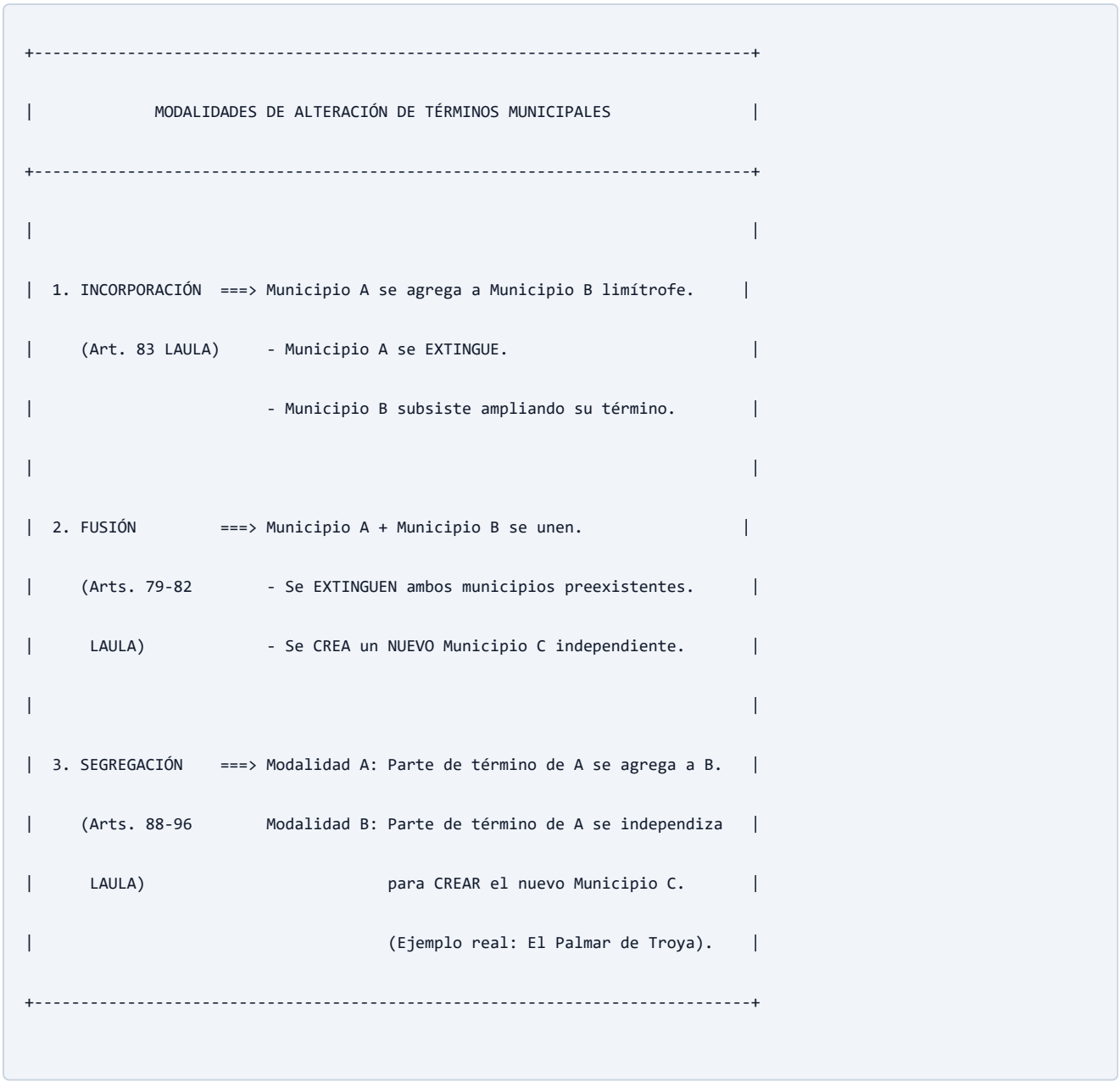
La modificación del mapa municipal y de los límites territoriales de las entidades locales se rige por:

- La legislación básica estatal: **artículo 13 de la LRBRL** (en la redacción dada por la Ley 27/2013, LRSAL) y el **RPDTEL (Real Decreto 1690/1986)**.
- La legislación autonómica andaluza: **Título III de la LAULA (artículos 76 a 98)** y los artículos 91 a 95 del EAAnd.

Conforme al **artículo 13.1 de la LRBRL**, la creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, respetando en todo caso las bases del Estado. En ningún caso la alteración de términos municipales podrá suponer la modificación de los límites provinciales (**artículo 13.1 LRBRL** y **artículo 76.2 LAULA**).

3.2. Modalidades de alteración de términos municipales

El ordenamiento jurídico contempla tres modalidades clásicas de alteración territorial:



A) Incorporación de términos municipales (artículo 83 LAULA)

Consiste en la agregación de uno o más municipios a otro limítrofe.

- **Efecto institucional**: Se extingue la personalidad jurídica del municipio o municipios incorporados, mientras que el municipio incorporante mantiene su personalidad jurídica originaria, ampliando su término municipal y asumiendo los bienes, derechos, obligaciones y población de los extinguidos.
- **Causas legales**: Insuficiencia demográfica o de recursos económicos para prestar los servicios obligatorios; confusión o solapamiento físico de cascos urbanos por desarrollo urbanístico; o petición voluntaria de los municipios afectados.

B) Fusión de municipios (artículos 79 a 82 LAULA)

Consiste en la unión de dos o más municipios limítrofes para dar lugar a la creación de un nuevo municipio.

- **Efecto institucional**: Se extinguen todas las personalidades jurídicas de los municipios fusionados, naciendo *ex novo* una nueva entidad local que asume de forma integrada la totalidad de términos, poblaciones, bienes y deudas.

- **Incentivos a la fusión (artículo 13.4 y 13.5 LRBRL; artículo 82 LAULA)**: Para vencer la resistencia tradicional a la unión, las leyes prevén bonificaciones financieras, preferencia en asignación de subvenciones, mantenimiento transitorio de tipos impositivos diferenciados y asignación de fondos extraordinarios de cooperación local.

C) Segregación de términos municipales (artículos 88 a 96 LAULA)

La segregación consiste en la separación de una porción del territorio de uno o más municipios. Admite dos variantes técnicas:

1. **Segregación para agregación a otro término limítrofe**: Una parte del territorio de un municipio se separa de este para integrarse en el término de otro municipio vecino preexistente (sin nacer ninguna entidad nueva).
2. **Segregación para la creación de un nuevo municipio**: Una parte del término municipal se desgaja del municipio matriz para erigirse en un municipio independiente con Ayuntamiento propio.

3.3. Requisitos rigurosos para la creación de nuevos municipios por segregación

Históricamente, la proliferación incontrolada de segregaciones agravó la fragmentación municipal. Para frenar este fenómeno, la **Ley 27/2013 (LRSAL)** endureció sustancialmente los requisitos básicos del **artículo 13.2 de la LRBRL**:

> *"La creación de nuevos municipios sólo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos **5.000 habitantes** y siempre que los municipios resultantes sean **financieramente sostenibles**, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados."*

Por su parte, la legislación andaluza (**artículo 93 de la LAULA**) establece requisitos materiales concurrentes:

1. **Núcleo de población territorialmente diferenciado**: Debe existir una franja de suelo no urbanizado que separe el núcleo que pretende la segregación del núcleo principal del municipio matriz. La LAULA fija como distancia mínima obligatoria **siete mil quinientos (7.500) metros**.
2. **Población mínima**: El artículo 93.1.b de la LAULA exige que el núcleo que promueva la segregación cuente con una población no inferior a **4.000 habitantes**.
3. *Conflicto competencial y doctrina constitucional*: El Tribunal Constitucional, en sus sentencias fundamentales **STC 41/2016, de 3 de marzo**, y **STC 154/2016, de 22 de septiembre**, declaró que el umbral estatal de **5.000 habitantes** fijado en el artículo 13.2 de la LRBRL tiene el carácter de **norma básica estatal**, dictada al amparo del artículo 149.1.18ª de la CE. Por consiguiente, prevalece sobre el límite de 4.000 habitantes de la ley andaluza para todas las iniciativas iniciadas con posterioridad a la entrada en vigor de la LRSAL.
4. **Autosuficiencia financiera y viabilidad económica**: Debe acreditarse mediante estudio económico-financiero riguroso que el nuevo municipio dispondrá de ingresos corrientes suficientes para financiar la totalidad de los servicios públicos obligatorios que le correspondan por su tramo de población, sin incurrir en déficit estructural.
5. **No causación de perjuicio grave al municipio matriz**: El municipio del que se segrega la porción no puede quedar en situación de inviabilidad económica, ni sufrir una merma insostenible en sus ingresos, ni ver comprometida la calidad de los servicios de la población remanente.
6. **Existencia previa de formas descentralizadas**: Exigencia de que el núcleo haya funcionado previamente de forma consolidada como Entidad Local Autónoma (ELA) u órgano desconcentrado durante un periodo de tiempo prolongado.

3.4. Procedimiento de alteración de términos municipales en Andalucía

El procedimiento para cualquier alteración de términos municipales en la Comunidad Autónoma andaluza se regula en los **artículos 94 a 96 de la LAULA**:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|          PROCEDIMIENTO DE ALTERACIÓN DE TÉRMINOS MUNICIPALES (LAULA)         |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  1. INICIATIVA: Acuerdo del Pleno municipal por MAYORÍA ABSOLUTA (47.2.b    |
|                 LRBRL) o por iniciativa popular vecinal acreditada.         |
|                                                                         |
|  2. INFORMACIÓN PÚBLICA: Exposición pública durante al menos UN (1) MES.    |
|                                                                         |
|  3. INFORMES PRECEPTIVOS:                                               |
|     - Informe de la Diputación Provincial correspondiente.                  |
|     - Informe del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)|
|     - Informes de Consejerías sectoriales (Hacienda, Ordenación Territorio).|
|                                                                         |
|  4. DICTAMEN DEL ÓRGANO CONSULTIVO:                                     |
|     - DICTAMEN PRECEPTIVO del CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA.              |
|                                                                         |
|  5. RESOLUCIÓN DEFINITIVA Y PUBLICACIÓN:                                |
|     - Aprobación mediante DECRETO DEL CONSEJO DE GOBIERNO de la Junta.      |
|     - Publicación obligatoria en el BOJA y en el BOE.                       |
|     - Inscripción en el Registro de Entidades Locales de Andalucía y en el  |
|       Registro Estatal de Entidades Locales (REEL).                         |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

1. **Iniciativa**:

2. Por acuerdo de los Ayuntamientos interesados adoptado por el Pleno de la Corporación por **mayoría absoluta** del número legal de sus miembros (**artículo 47.2.b de la LRBRL**).
3. Por iniciativa ciudadana, promovida por la mayoría absoluta de los vecinos inscritos en el censo electoral del territorio que pretenda la alteración.
4. De oficio por la propia Junta de Andalucía en supuestos de incorporación forzosa por inviabilidad palmaria.
5. **Fase de instrucción y audiencia**:
6. Sometimiento del expediente a **información pública por plazo mínimo de un (1) mes**.
7. Trámite de audiencia a todos los Ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas afectadas.
8. **Informes técnicos preceptivos**:
9. Informe preceptivo de la **Diputación Provincial** correspondiente.
10. Informe cartográfico y toponímico del **Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)** sobre la delimitación perimetral del término.
11. Informes sectoriales de las Consejerías competentes en materia de Hacienda Pública (suficiencia presupuestaria) y Ordenación del Territorio y Urbanismo.
12. **Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía**:
13. Es un trámite **preceptivo y esencial** (**artículo 95.3 LAULA** y Ley 4/2005 del Consejo Consultivo de Andalucía). La omisión de este dictamen acarrea la nulidad de pleno derecho del procedimiento (**artículo 47.1.e de la Ley 39/2015, de 1 de octubre**).
14. **Resolución y eficacia jurídica**:
15. La alteración de términos municipales se aprueba de forma definitiva mediante **Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía**, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente sobre régimen local (**artículo 95.4 LAULA**).
16. El Decreto debe publicarse en el **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)** y en el **Boletín Oficial del Estado (BOE)**.
17. Produce efectos a partir de su publicación oficial o en la fecha que el propio Decreto determine para la constitución de la Comisión Gestora.
18. Se comunica de inmediato a la Administración General del Estado para su inscripción en el **Registro Estatal de Entidades Locales (REEL)** del Ministerio competente en Política Territorial.
19. **Régimen de transición: La Comisión Gestora**:
20. En los supuestos de creación de nuevos municipios por segregación o fusión, no se celebran de inmediato elecciones locales, sino que el Consejo de Gobierno de la Junta nombra una **Comisión Gestora** integrada por vocales designados en proporción a los resultados de las últimas elecciones municipales en las mesas electorales de dicho territorio, asumiendo transitoriamente el gobierno del nuevo Ayuntamiento hasta los siguientes comicios locales ordinarios.

3.4. Alteraciones de denominación y de capitalidad municipal

El régimen de alteración territorial se complementa con las modificaciones de los signos de identidad municipal:

- **Cambio de denominación del municipio (artículo 97 LAULA y artículos 26 a 33 RPDTEL)**:
- Requiere acuerdo del Pleno por **mayoría absoluta**, periodo de información pública de 30 días, informe de la Real Academia de la Historia o de las Academias autonómicas correspondientes para validar la toponimia y rigor filológico/histórico, y aprobación definitiva por **Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía**.
- No se permiten denominaciones idénticas a las de otros municipios preexistentes en el Estado, ni términos que induzcan a error sobre la demarcación provincial.

- **Cambio de capitalidad (artículo 98 LAULA y artículos 22 y 25 RPDTEL)**:
- La capitalidad es la sede del Ayuntamiento y de los órganos de gobierno local. Su traslado dentro del término municipal exige justificación geográfica, histórica o de accesibilidad para la mayoría de los vecinos, acuerdo plenario por mayoría absoluta e informe autonómico favorable.

---

4. Articulación técnica con la Educación Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

4.1. Características del término municipal de Utrera y su dispersión geográfica

El **Excmo. Ayuntamiento de Utrera** administra uno de los términos municipales más extensos y singulares de toda la Comunidad Autónoma andaluza:

- **Extensión superficial**: Abarca **684,26 km²**, situándose como uno de los municipios de mayor superficie de la provincia de Sevilla (superado únicamente por términos como Écija, Carmona o Cazalla).
- **Límites territoriales**: Limita al norte con Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas; al este con Los Molares, Arahal y El Coronil; al sur con Montellano, Coronil y la provincia de Cádiz (términos de Espera y Villamartín); y al oeste con Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan y el término segregado de El Palmar de Troya.
- **Población**: Cuenta con una población censada superior a los **51.500 habitantes**, lo que sitúa a Utrera holgadamente en el tramo de municipios de **más de 20.000 y más de 50.000 habitantes** a efectos del artículo 26 de la LRBRL y de la asignación obligatoria de competencias en Servicios Sociales Comunitarios.
- **Morfología territorial policéntrica**: Pese a que el grueso demográfico se concentra en el casco urbano consolidado, el término de Utrera se caracteriza por la existencia de importantes **pedanías y poblados de colonización** creados a mediados del siglo XX en las zonas de regadío del Bajo Guadalquivir:
- **Guadalema de los Quintero**.
- **Trajano**.
- **Pinzón**.
- Diseminados rurales, urbanizaciones periféricas no consolidadas y cortijadas diseminadas a lo largo de decenas de kilómetros.

4.2. El caso paradigmático de segregación: El Palmar de Troya

El término municipal de Utrera protagonizó uno de los procesos de segregación y alteración de términos municipales más relevantes y paradigmáticos de la historia local andaluza reciente: **la segregación e independencia municipal de El Palmar de Troya**.

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|         CRONOLOGÍA DE LA SEGREGACIÓN DE EL PALMAR DE TROYA DE UTRERA     |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  AÑOS 70-90:   Núcleo diseminado y poblado de colonización dependiente de  |
|                Utrera (a ~14 km del núcleo matriz).                     |
|                                                                         |
|  2001:         Constitución formal como ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA (ELA) al |
|                amparo de la normativa andaluza de descentralización.    |
|                                                                         |
|  2013-2018:    Tramitación del expediente de segregación territorial con  |
|                informes técnicos, dictamen favorable del Consejo Consultivo |
|                de Andalucía y acuerdo de deslinde y reparto patrimonial.  |
|                                                                         |
|  02/10/2018:   Aprobación del DECRETO 185/2018 por el Consejo de Gobierno  |
|                de la Junta de Andalucía: Creación del MUNICIPIO 106 de la |
|                provincia de Sevilla mediante segregación de Utrera.     |
|                                                                         |
|  IMPACTO:      - Reducción del término municipal de Utrera en ~33 km².  |
|                - Separación del Padrón y deslinde de bienes y deudas.   |
|                - Traspaso de expedientes de Servicios Sociales y menores. |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

1. **Antecedentes**: El Palmar de Troya constituyó históricamente una barriada y pedanía de Utrera situada a más de 14 kilómetros del núcleo urbano principal. En el año 2001 se constituyó formalmente como **Entidad Local Autónoma (ELA)** dependiente del Ayuntamiento de Utrera, asumiendo competencias descentralizadas.
2. **La culminación de la segregación**: Tras años de tramitación administrativa y acreditación de los requisitos de diferenciación territorial, población (superaba los 2.400 habitantes con expediente incoado con anterioridad a las restricciones de la LRSAL) y viabilidad presupuestaria, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el **Decreto 185/2018, de 2 de octubre**, por el que se aprueba la creación del

municipio de El Palmar de Troya por segregación del término municipal de Utrera (Sevilla) (*publicado en el BOJA nº 195 de 8 de octubre de 2018*).

3. **Consecuencias jurídico-administrativas de la alteración**:
4. El Palmar de Troya nació como el municipio número 106 de la provincia de Sevilla.
5. El término municipal de Utrera redujo su extensión en aproximadamente **33 km²**, fijándose la nueva linde intermunicipal mediante acta de deslinde.
6. Se produjo la división del Padrón municipal de habitantes y la separación de bienes del dominio público y patrimoniales, así como la liquidación de obligaciones financieras y tributarias comunes.
7. En el ámbito socioeducativo y asistencial, los Servicios Sociales Comunitarios de Utrera transfirieron a la Diputación Provincial de Sevilla (administración que atiende a municipios de menos de 20.000 habitantes) los expedientes de dependencia, renta mínima, familias vulnerables y absentismo escolar de los vecinos empadronados en el nuevo municipio.

4.3. Implicaciones operativas para el/la Educador/a Social en Utrera

Para un/a Técnico/a Medio de Educación Social que desempeña su labor en la Delegación de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Utrera (con sede central en **calle Catalina de Perea, 32**), la extensión del término municipal y la morfología territorial imponen condicionantes operativos ineludibles:

1. **Garantía del principio de equidad territorial en la atención socioeducativa**:
2. Los vecinos residentes en las pedanías de **Guadalema de los Quintero** (a ~10 km del centro urbano), **Trajano** (a ~17 km) o **Pinzón** (a ~22 km) gozan de los mismos derechos cívicos que los habitantes del casco urbano (**artículo 18.1.g LRBRL**).
3. El/la Educador/a Social debe desplazarse periódicamente a los centros cívicos y consultorios de estas pedanías para descentralizar la intervención, evitando que el aislamiento geográfico actúe como factor agravante de exclusión social o desprotección infantil.
4. **Intervención del Equipo de Tratamiento Familiar (ETF) y Absentismo (EMAE)**:
5. Los menores en situación de riesgo o absentismo escolar escolarizados en los Colegios Públicos Rurales (CPR) o desplazados a institutos de Utrera requieren seguimiento socioeducativo en su propio entorno comunitario y familiar, adaptando las visitas a la dispersión geográfica rural.
6. **El empadronamiento de personas vulnerables y trabajadores agrícolas de temporada**:
7. Dada la naturaleza agropecuaria y la extensión de fincas en el término de Utrera, es frecuente la presencia de temporeros agrícolas, familias en infraviviendas o personas en situación de extrema precariedad habitacional.
8. El/la Educador/a Social emite informes sociales preceptivos para posibilitar el **empadronamiento sin domicilio fijo** conforme a la Instrucción Técnica del INE de 17 de febrero de 2020, garantizando el acceso a la tarjeta sanitaria del SAS, a la escolarización obligatoria de menores y al sistema público de servicios sociales.

---

5. Secciones Pedagógicas de Cierre

A. Datos de Examen (Memorización Rápida)

1. **Art. 137 CE**: Consagra la organización territorial en municipios, provincias y CCAA, garantizando su autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
2. **Art. 140 CE**: Garantiza la autonomía municipal, otorga **personalidad jurídica plena** y atribuye el gobierno y administración al **Ayuntamiento**, integrado por Alcaldes y Concejales.

3. **Art. 1.1 y 11.1 LRBRL**: Define al Municipio como la entidad local básica de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de participación ciudadana.
4. **Art. 11.2 LRBRL y Art. 3 RPDTEL**: Fija taxativamente los tres elementos del Municipio: **territorio, población y organización**.
5. **Art. 12.1 LRBRL**: Define el término municipal como el territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias.
6. **Art. 12.2 LRBRL**: Dispone obligatoriamente que **cada municipio pertenecerá a una sola provincia**.
7. **Art. 15 LRBRL**: La condición de **vecino** se adquiere en el mismo momento de la inscripción en el Padrón municipal (desaparecieron domiciliados y transeúntes).
8. **Art. 16.1 LRBRL**: Extranjeros no comunitarios sin residencia permanente deben renovar su empadronamiento cada **dos (2) años**.
9. **Art. 18.1.g LRBRL**: Derecho del vecino a exigir el establecimiento y prestación de los servicios mínimos obligatorios.
10. **Art. 23.1 LRBRL**: La Junta de Gobierno Local es obligatoria en municipios de **más de 5.000 habitantes** (su composición máxima no puede superar **un tercio** del número legal de concejales).
11. **Art. 47.2.b LRBRL**: Requiere el voto favorable de la **mayoría absoluta** del número legal de miembros del Pleno para acuerdos sobre alteración del término municipal, creación o supresión de municipios, o alteración de la capitalidad.
12. **Art. 116 LRBRL**: La **Comisión Especial de Cuentas** es obligatoria en **todos** los municipios de España sin excepción de población.
13. **Planta municipal estatal**: España cuenta con **8.131 municipios**, de los cuales más del **61% tienen menos de 1.000 habitantes** y más del 84% menos de 5.000 habitantes.
14. **Planta municipal andaluza**: Andalucía cuenta con **785 municipios** (población media de ~11.000 hab. y superficie media de 111,5 km²).
15. **Art. 13.2 LRBRL (tras LRSAL)**: Requisito básico estatal de al menos **5.000 habitantes** para la creación de nuevos municipios por segregación, además de sostenibilidad financiera.
16. **Art. 93.1 LAULA**: Exige núcleo diferenciado separado al menos **7.500 metros** y población mínima de **4.000 habitantes** (declarada prevalente la base estatal de 5.000 hab. por **STC 41/2016**).
17. **Art. 95.3 LAULA**: Es preceptivo el **dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía** para cualquier alteración de términos municipales.
18. **Art. 95.4 LAULA**: La alteración de términos se aprueba definitivamente por **Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía**.
19. **Deslinde municipal en Andalucía (art. 104 LAULA)**: Ante desacuerdo plenario, se resuelve por **Orden de la Consejería** competente en régimen local, previo informe del IECA y dictamen del Consejo Consultivo.
20. **Término de Utrera**: Superficie de **684,26 km²** y población superior a **51.500 habitantes**, tramo de >50.000 hab.
21. **Decreto 185/2018, de 2 de octubre**: Aprobó la segregación de **El Palmar de Troya** respecto de Utrera, naciendo como municipio 106 de la provincia de Sevilla.
22. **Instrucción Técnica INE 17/02/2020**: Regula el empadronamiento de personas sin techo o en infraviviendas con informe preceptivo de Servicios Sociales.

B. Esquema de Repaso Rápido

```
================================================================================

EL MUNICIPIO Y SU DINÁMICA TERRITORIAL (SINOPSIS)

================================================================================


 1. CONCEPTO Y ELEMENTOS (Arts. 137/140 CE + Arts. 1/11 LRBRL + Art. 8 LAULA)

 2. Naturaleza: Entidad básica territorial + personalidad plena + autonomía.

 3. Tríada de elementos (Art. 11.2 LRBRL):


a) Territorio  --> Término municipal (ámbito competencial exclusivo).

b) Población   --> Vecinos empadronados (alta = adquisición inmediata).

c) Organización--> Ayuntamiento (Alcalde + Pleno + JGL si >5.000 hab.).


 1. EL TÉRMINO MUNICIPAL Y LA PLANTA LOCAL

 2. Regla de oro: Cada municipio pertenece a UNA SOLA PROVINCIA (Art. 12.2 LRBRL).

 3. Deslinde: Fijación perimetral. En Andalucía: IECA + Consejo Consultivo + Orden.

 4. Planta en España: 8.131 municipios (61% < 1.000 hab. = atomización/minifundismo).

 5. Planta en Andalucía: 785 municipios (media 11.000 hab. y 111,5 km²).

 6. Vías de solución: Mancomunidades (Art. 44) + Diputaciones (Art. 36) + LRSAL.



 1. ALTERACIONES DE TÉRMINOS MUNICIPALES (Art. 13 LRBRL + Arts. 76-98 LAULA)

 2. Modalidades:

 3. Incorporación : A se agrega a B (A se extingue).

 4. Fusión        : A + B se unen para crear C (A y B se extinguen).

 5. Segregación   : Parte de A se agrega a B // o crea C (nuevo municipio).

 6. Requisitos segregación nuevo municipio:

 7. Estado: >= 5.000 hab. (Art. 13.2 LRBRL) + Sostenibilidad financiera.

 8. Andalucía: Núcleo separado >= 7.500 m + >= 4.000 hab. (STC 41/2016 fija 5.000).

 9. Procedimiento andaluz:


Iniciativa (Mayoría Absoluta Pleno) --> Info Pública (>=1 mes) --> Informes
```

```
(Diputación, IECA) --> Dictamen Consejo Consultivo --> DECRETO CONSEJO GOBIERNO.



 1. REALIDAD LOCAL: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA

 2. Extensión: 684,26 km² (gran término) | Población: >51.500 hab.

 3. Poblados/pedanías: Guadalema de los Quintero, Trajano, Pinzón.

 4. Segregación emblemática: El Palmar de Troya (Decreto 185/2018, de 2 de octubre).

 5. Educación Social: Equidad territorial, Padrón sin techo (INE 2020), visitas rurales.


==========================================================================
```

C. Trampas del Test

1. **¿Quién ostenta personalidad jurídica: el Ayuntamiento o el Municipio?**
2. *Trampa*: Afirmar que el Ayuntamiento tiene personalidad jurídica propia e independiente del Municipio.
3. *Clave test*: La personalidad jurídica plena la ostenta el **Municipio** como ente territorial (**artículo 140 CE** y **artículo 11.1 LRBRL**). El Ayuntamiento es el órgano colegiado de gobierno y administración que representa a dicha persona jurídica.

1. **¿Existe hoy en día la distinción legal entre 'vecino' y 'transeúnte'?**
2. *Trampa*: Responder que los residentes no empadronados son legalmente "transeúntes" en la LRBRL.
3. *Clave test*: **Falso**. Tras la reforma de la Ley 4/1996, la LRBRL suprimió las categorías de transeúntes y domiciliados. Jurídicamente solo existe la figura del **vecino**, cuya condición se adquiere de forma automática en el instante de la inscripción padronal (**artículo 15 LRBRL**).

1. **¿Puede un término municipal abarcar territorio de dos provincias limítrofes?**
2. *Trampa*: Pensar que por razones históricas o de continuidad urbana puede autorizarse un municipio interprovincial.
3. *Clave test*: **Prohibición absoluta**. El **artículo 12.2 de la LRBRL** establece de forma imperativa que *"Cada municipio pertenecerá a una sola provincia"*. El artículo 13.1 prohíbe que cualquier alteración modifique los límites provinciales.

1. **¿Cuál es el umbral de población para la creación de un nuevo municipio por segregación: 4.000 o 5.000 habitantes?**
2. *Trampa*: Marcar 4.000 habitantes basándose en la literalidad del artículo 93.1.b de la LAULA andaluza.
3. *Clave test*: El umbral básico y vinculante fijado por el Estado en el **artículo 13.2 de la LRBRL** (Ley 27/2013, LRSAL) es de al menos **5.000 habitantes**. El Tribunal Constitucional (**STC 41/2016** y **STC 154/2016**) determinó expresamente que dicho umbral de 5.000 habitantes es legislación básica y prevalece sobre la norma autonómica.

1. **¿Qué mayoría plenaria se exige para acordar la iniciativa de alteración del término municipal?**
2. *Trampa*: Pensar que basta la mayoría simple al ser un acto de inicio de trámite.

3. *Clave test*: Se exige preceptivamente la **mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación** (**artículo 47.2.b de la LRBRL**).

1. **¿Quién aprueba definitivamente la alteración de términos municipales en Andalucía: el Parlamento o el Consejo de Gobierno?**
2. *Trampa*: Confundir la creación de municipios con una ley autonómica del Parlamento andaluz.
3. *Clave test*: Se aprueba mediante **Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía**, a propuesta de la Consejería competente en régimen local, previo dictamen del Consejo Consultivo (**artículo 95.4 LAULA**). No requiere Ley del Parlamento.

1. **¿Es obligatoria la Junta de Gobierno Local en todos los municipios andaluces?**
2. *Trampa*: Creer que al ser un órgano colegiado fundamental es obligatorio en los 785 municipios andaluces.
3. *Clave test*: Es obligatoria únicamente en los municipios con población **superior a 5.000 habitantes** (y en los de menos solo si lo prevé su reglamento orgánico o lo acuerda el Pleno, **artículo 20.1.b LRBRL**). En Utrera (~52.000 hab.) es rigurosamente obligatoria.

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

En un supuesto práctico de la oposición para Técnico/a Medio de Educación Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera, la dimensión del término municipal (684,26 km²) y su estructura territorial descentralizada constituyen factores nucleares de resolución:

- **Intervención con colectivos vulnerables y derecho al empadronamiento**: Ante una intervención con una familia en situación de exclusión social severa que habita en una edificación rural precaria en las inmediaciones de **Pinzón** o **Trajano**, el/la Educador/a Social de los Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32) debe fundamentar su informe social en la **Instrucción Técnica del INE de 17 de febrero de 2020** y los **artículos 15 y 16 de la LRBRL**. El informe acredita la residencia habitual en el término municipal de Utrera para hacer efectiva el alta padronal sin domicilio convencional, llave que desbloquea el acceso a la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (Rmisa), la escolarización inmediata contra el absentismo escolar y la asignación del Sistema de Información de Menores de Andalucía (SIMIA).
- **Compensación de la lejanía geográfica**: En el diseño del Proyecto de Intervención Social (PIS), el profesional programa intervenciones domiciliarias coordinadas y atención en los consultorios o centros periféricos de **Guadalema de los Quintero**, garantizando el principio de igualdad en la prestación de servicios públicos municipales consagrado en el **artículo 18.1.g de la LRBRL**.
- **Gestión post-segregación**: El conocimiento del marco de alteraciones territoriales (con el precedente del **Decreto 185/2018** de segregación de El Palmar de Troya) permite al tribunal valorar la competencia técnica del aspirante a la hora de articular la derivación de expedientes de protección a la Diputación Provincial de Sevilla o tramitar convenios de colaboración intermunicipal.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Constitución Española de 1978**: Artículos 137, 140, 141 y 142. BOE consolidado.
- **Ley 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL): Artículos 1, 4, 11 a 18, 20 a 24, 26, 36, 44 y 47. BOE consolidado.
- **Ley 5/2010, de 11 de junio**, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA): Título III (arts. 75 a 105 sobre demarcación municipal y alteraciones). BOJA consolidado.
- **Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio**, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (RPDTEL). BOE consolidado.

- **Ley 27/2013, de 27 de diciembre**, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). BOE consolidado.
- **Decreto 185/2018, de 2 de octubre**, por el que se aprueba la creación del municipio de El Palmar de Troya por segregación del término municipal de Utrera (Sevilla). BOJA nº 195, de 08/10/2018.
- **Resolución de 17 de febrero de 2020**, de la Presidencia del INE y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, sobre instrucciones técnicas de gestión del Padrón municipal. BOE de 02/05/2020.
- **Jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional**: SSTC 32/1981 (garantía institucional autonomía local), 214/1989 (deslinde), 41/2016 y 154/2016 (constitucionalidad del requisito de 5.000 habitantes en segregaciones locales).